

生态环境部生态环境执法局文件

环执法发〔2024〕4号

关于印发《生态环境行政执法案卷 评查细则（2024年版）》的通知

各省级生态环境执法机构：

按照《2024年全国生态环境保护执法大练兵活动方案》（环办执法〔2024〕14号）要求，为进一步做好2024年生态环境保护执法大练兵案卷评查工作，我局对《生态环境行政执法案卷评查细则》进行了修订。现将《生态环境行政执法案卷评查细则（2024年版）》印发给你们，请结合本地实际，认真贯彻执行。

联系人：生态环境部生态环境执法局 杜瑞康、王治国

电 话：（010）65646304、65646306

传 真：（010）65646301

邮 箱：chufachu@mee.gov.cn



生态环境部生态环境执法局

2024年5月30日

(此件不公开)

生态环境行政执法案卷评查细则

(2024 年修订版)

一般行政处罚、不予行政处罚及 4 类案件案卷（限产停产不再单列）的评查项目分为“合法性评查”和“规范性评查”两部分。“合法性评查”采用一票否决制。“规范性评查”分为两部分，一是“卷面基本要素评查项”，即对各类案件案卷的通用文书进行评查，采用扣分制；二是“各类型文书评查项”，即对一般行政处罚及其他类案件案卷的文书进行评查，根据文书类型确定评查项目，对照评分细则逐项打分，采用得分制。

分数计算公式：案卷得分=合法性评查得分（50）+规范性评查得分（50×对应评查项目得分之和/参与评查项目标准分之和-基本要素扣分值之和）。案卷评查存在任一项重大问题的，直接评为 0 分。

一、合法性评查标准

存在以下任一项情形的属于重大问题，评查时必须说明认定的具体理由。表中“常见错误”为执法实践中常见错误，供执法人员参考；“注意事项”是归纳总结的评查常见问题，供评查人员参考使用。

序号	评查项目	重大问题案卷表现形式
1	执法主体	实施主体不具备资格。主要表现为： 1. 实施机关超出法定职权、管辖范围实施行政处罚（含不予处罚，下同）或行政强制。 （常见错误：①以被委托单位的名义实施行政处罚或行政强制；②无法定依据以分局或执法机构的名义作出行政处罚或行政强制决定；③决定书落款单位名称与公章中单位名称不一致等。） 2. 执法人员不具有行政执法资格，或少于两人。 （常见错误：④使用不在有效期内的行政执法证执法；⑤笔录未记录执法证号且未附执法证复印件。 注意事项：笔录中未记录执法证号，但综合全卷能够判断具备执法资格的执法人员不少于两人的，不属于重大问题。）
2	违法主体	违法主体不清或认定错误。主要表现为： 3. 案卷中不同文书以及证据材料的当事人名称不一致，且无合理解释。 （常见错误：⑥以牌匾名称认定处罚对象且与营业执照名称不一致，如自然人姓名+工厂。） 4. 行政处罚或行政强制的对象不是证据材料中查明的违法主体。 （常见错误：⑦对“未批先建”的违法行为处罚施工单位；⑧对“污染源自动监测设备未按规定使用”的违法行为处罚运维单位；⑨对“污染防治设施不正常使用”的违法行为处罚设备生产单位。 注意事项：若地方性法规对第三方单位的违法责任有规定的，需审慎判断。）
3	违法事实证据	5. 决定书中认定的违法事实与证据材料所指向的违法事实不符。 （常见错误：⑩涉及非法处置危险废物的案件中，将危险废物认定为一般工业固体废物实施处罚；□已有证据证明属于通过暗管等逃避监管的方式排放污染物，决定中认定为超标排污等。） 6. 证据材料不足以证明当事人的违法行为而予以处罚，或证据材料不足以证明符合不予处罚条件而作出不予处罚决定。 （常见错误：□涉及需采样的案件无证据证明采样过程合法性，包括无取样记录或者现场检查（勘察）笔录未记载采样情况等；□证据之间指向的违法事实互相矛盾，且无合理解释等。） 7. 当事人有证据足以证明没有主观过错的，未经核实或核实后无正当理由仍予以行政处罚的。

序号	评查项目	重大问题案卷表现形式
4	法律适用	适用法律、法规、规章错误，主要表现为： 8. 决定书中违法事实认定的描述与适用的法律规定不符。 9. 作出的决定无法律、法规、规章依据。 （常见错误： ☐ 对未处于生产状态的建设项目可能产生污染排放的行为实施查封。） 10. 决定书中未准确引用法律、法规、规章的相应条款。 （常见错误： ☐ 在建设项目类违法行为中，违反从旧兼从轻原则，作出的决定没有适用违法行为发生时的法律、法规、规章的规定。） 11. 无法定理由和证据适用法律、法规、规章规定的兜底条款或等外条款，如依据《环境保护主管部门实施查封、扣押办法》第四条第一款第六项“法律、法规规定的其他造成或者可能造成严重污染的违法排污行为”实施查封、扣押，但未能提供相关法律、法规规定依据。
		行政处罚或行政强制决定超出法定幅度范围。主要表现为： 12. 加重行政处罚或无法定理由减轻行政处罚。 （常见错误： ☐ 因当事人陈述、申辩加重处罚；☐ 无行政处罚裁量基准规定的依据超出法定罚款金额下限减轻行政处罚。 注意事项： 适用裁量不当，或者裁量额度计算错误的，纳入规范性评查范围。） 13. 查封、扣押与违法行为无关的设施、设备、物品、工具或场所等。 （注意事项： 不同法律对查封、扣押的对象有不同规定。）

序号	评查项目	重大问题案卷表现形式
5	执法程序	未保障当事人申请回避、陈述、申辩、听证等权利，主要表现为： 14. 作出行政处罚决定前未告知程序性权利（陈述、申辩、听证等），或者未按法定期限给予当事人足够时间，或者没有证据证明已经依法送达了告知书，或者没有证据证明已将监测/检测/鉴定结果告知当事人。 （常见错误：□五日、七日的期限按照自然日计算；□当事人未明确放弃陈述、申辩权利，在法定期限届满前作出处罚决定。 注意事项：不予行政处罚案件作出决定前未告知程序性权利的，暂不作为合法性评查内容。） 15. 虽告知上述权利但未对回避申请作出决定，拒绝听取当事人的陈述、申辩，未对当事人的陈述、申辩进行复核，当事人要求听证未举行听证。 16. 查封、扣押未当场告知当事人采取行政强制措施的理由、依据以及当事人依法享有的权利、救济途径，未听取当事人的陈述、申辩。 （常见错误：□未制作查封、扣押现场笔录。 注意事项：当场实施查封、扣押的，可以在现场检查（勘察）笔录中告知。）
		未按规定集体讨论或法制审核，主要表现为： 17. 对情节复杂或者重大违法行为给予行政处罚前，未经行政机关负责人集体讨论决定，或未制作集体讨论记录。 （常见错误：⑲集体讨论在告知前的，当事人进行陈述、申辩或要求听证的，未再次组织集体讨论。 注意事项：对不属于集体讨论范围的案件进行的集体讨论，不纳入合法性评查范围。） 18. 集体讨论时，调查人员参与了表决。 （常见错误：⑳参与调查的执法人员未遵循回避制度，在集体讨论中参与了表决。 注意事项：对不属于集体讨论范围的案件进行集体讨论时，调查人员参与了表决的，不纳入合法性评查范围。） 19. 应经法制审核才能作出决定的，未按规定进行法制审核或法制审核未通过即作出决定。 （常见错误：㉓属于重大执法决定已开展法制审核后，通过陈述、申辩或听证获取了新的证据，没有再次开展法制审核。 注意事项：对不属于法制审核范围的案件进行的法制审核，不纳入合法性评查范围。）

序号	评查项目	重大问题案卷表现形式
5	执法程序	其他违反程序规定的情形，主要表现为： 20. 对超过法定追责期限的违法行为给予行政处罚。 21. 案件调查人员同时作为本案的审查人员。
		按日连续处罚违反程序性规定，主要表现为： 22. 作出按日连续处罚决定前，没有证据证明已责令当事人改正违法行为。 23. 责令改正之后，作出按日连续处罚决定前，未在规定时间内实施复查。 24. 按日连续处罚决定书早于原行政处罚决定书作出或送达。
		查封、扣押违反程序性规定，主要表现为： 25. 查封、扣押超期未作出解除决定，或者未经本级生态环境主管部门负责人批准延长查封、扣押期限。

二、规范性评查评分标准

（一）卷面基本要素评查项（20分）

任一文书存在缺少以下基本要素情形的，均扣除该要素对应的分数。

文书	基本要素	扣分值	说明
各类文书基本要素	1. 生态环境主管部门名称、文书名称、发文字号、印章、日期；生态环境主管部门负责人的审批意见及签名、日期。（3分） 2. 承办人的意见及签名、日期；承办机构负责人的审批意见及签名、日期。（2分） 3. 当事人基本信息，包括当事人名称或姓名、地址、统一社会信用代码或身份证件号。（2分） 4. 送达回证。（2分） 5. 卷面，包括一案一卷、统一规范的卷皮、目录填写规范、卷内材料排列有序、卷内材料有页号。（1分）	10分	1. 结合文书实际情况，确定需评查的基本要素，文书中不涉及的要素不需评查。 2. 各类文书评查项中已经明确列明评查的事项，不在此项中扣分。
现场检查（勘察）笔录/调查询问笔录基本要素	1. 现场检查（勘察）/询问的起止时间、地点。（1分） 2. 检查（勘察）人/询问人、记录人基本信息。（1分） 3. 被检查（勘察）人/被询问人的基本信息及身份。（1分） 4. 向当事人/现场负责人出示执法证件、表明身份的记录，当事人/现场负责人的确认记录。（1.5分） 5. 告知当事人/现场负责人申请回避、陈述、申辩权利和配合调查义务的记录，当事人/现场负责人的确认记录。（1.5分） 6. 被检查（勘察）人/被询问人在笔录逐页签名、注明日期，在末页签署审阅确认意见。拒不审阅确认或者拒不签名的，由执法人员注明。（1分） 7. 检查（勘察）人/询问人、记录人在笔录末页签名、注明日期。（1分） 8. 无空行，空白处注明“以下空白”或者划有斜线。（1分） 9. 修改处有签名或者压指印。（1分）	10分	

（二）各类型文书评查项

1. 一般行政处罚（总分 100 分）

序号	评查项目	评分细则	标准分	说明
1	立案审批表	1. 有案件来源信息、案由。（0.5 分） 2. 立案基本信息、案情简介及立案理由。（1 分） 3. 立案审查在法定期限内完成。（0.5 分）	2 分	无立案审批表的，本项得 0 分。
2	现场检查（勘察）笔录	现场情况与涉嫌违法行为相关、记录详实。包括： 1. 建设、生产情况，如项目性质、生产工艺、生产设备、原辅材料、产品等。（1.5 分） 2. 环保相关手续，如环评审批、竣工验收、排污许可证等。（1.5 分） 3. 污染物产生情况、污染处理设施建设、运行情况。（2 分） 4. 违法情况，如对现场情况的确认、违法持续时间、违法次数、违法行为过程情况、污染物排放、对环境造成的影响等。（4 分） 5. 现场采样和其他情况，如现场拍摄情况、现场负责人陪同检查情况等。（1 分）	10 分	1. 一般情况下，无现场检查（勘察）笔录的，本项得 0 分。但是，根据案情无需制作现场检查（勘察）笔录的，本项无需评审。 2. 根据案情不涉及相关检查内容的，对应项目无需评审。
3	调查询问笔录	询问内容与涉嫌违法行为相关、记录详实，包括： 1. 建设、生产情况，如项目性质、生产工艺、生产设备、原辅材料、产品等。（1.5 分） 2. 环保相关手续，如环评审批、竣工验收、排污许可证等。（1.5 分） 3. 污染物产生情况、污染处理设施建设、运行情况。（2 分） 4. 违法情况，如对现场情况的确认、主观过错、违法持续时间、违法次数等。（4 分） 5. 需要告知和调查的其他情况，如告知监测/检测/鉴定结果、送达地址确认等情况。（1 分）	10 分	1. 除拒绝配合检查无法制作询问笔录外，无调查询问笔录的，本项得 0 分。 2. 根据案情不涉及相关询问内容的，对应项目无需评审。

序号	评查项目	评分细则	标准分	说明
4	监测/检测/鉴定报告	1. 监测/检测/鉴定机构全称。（0.5分） 2. 报告出具机构的资质认定标志、监测/检测/鉴定字号。（1分）（若无，本项得0分） 3. 委托单位全称、监测/检测/鉴定项目的名称。（0.5分） 4. 采样时间与监测/检测/鉴定报告出具时间符合逻辑。（0.5分） 5. 点位与取样记录采样点位一致（委托单位未提供的除外）。（0.5分） 6. 监测/检测/鉴定方法、仪器。（0.5分） 7. 监测/检测/鉴定分析结果。（1分） 8. 编制、审核、签发人员签名和监测/检测/鉴定机构印章、日期。（0.5分）	5分	根据案情无需监测/检测/鉴定报告的，本项无需评审。
5	收集的其他证据	书证： 1. 企业、个体工商户营业执照复印件或事业单位法人证书复印件、居民身份证复印件，以及环评文件、验收报告、排污许可证等其他根据案情需要收集的书证。（3分） 2. 在书证的复制件、影印件、抄录件或者节录本上注明出处和“经核对与原件无误”。（1分） 3. 书证注明调取时间、提供人，并由提供人、执法人员签名或者盖章。（2分）	8分	无书证的，本项得0分。
		视听资料： 4. 照片、录像注明证明对象、拍摄时间、地点、拍摄人、证明内容。（1分）		根据案情无需该证据的，本项无需评审。
		证人证言： 5. 证人证言有证人基本情况、证人签名或者盖章、日期。（1分）		
6	案件调查报告	1. 调查报告的形式完整：案件由来、调查经过、当事人基本情况、违法事实和主要证据、调查结论、提出的处理处罚建议等基本要素齐全。（2分） 2. 违法行为事实清楚，且与适用法条的描述一致。（2分） 3. 证据充分，足以证明当事人有违法事实，且不同证据之间能够形成证据链。（2分） 4. 提出的处理处罚建议有明确的法律、法规、规章依据，有行政处罚裁量权适用的依据和理由等。（2分）	8分	无案件调查报告的，本项得0分。

序号	评查项目	评分细则	标准分	说明
7	责令改正违法行为决定书	1 案件调查机构名称、调查时间。（1分） 2. 违法事实，包括时间、地点、行为、情节、动机、后果。（2分） 3. 主要证据信息，包括证据名称、提取（作出）时间、提供（作出）单位、证明内容。（2分） 4. 违反的法律、法规、规章依据及具体内容。（1分） 5. 责令改正的法律、法规、规章依据及具体内容。（2分） 6. 责令改正的具体内容、期限和逾期不改正的法律后果。（2分）	10分	责令改正决定在行政处罚决定书中体现的，本项无需评审。
8	行政处罚事先（听证）告知书	1. 违法事实，包括时间、地点、行为、情节、动机、后果。（2分） 2. 主要证据信息，包括证据名称、提取（作出）时间、提供（作出）单位、证明内容。（2分） 3. 违反的法律、法规、规章和拟处罚的法律、法规、规章依据及具体内容。（2分） 4. 拟作出行政处罚的种类、幅度、裁量基准。（2分） 5. 告知当事人陈述、申辩权利及联系方式。符合听证条件的，告知听证权利和行使期限。（2分）	10分	无行政处罚事先（听证）告知书的，本项得0分。
9	行政处罚听证通知书	1. 举行听证的案由、时间、地点、方式。（1分） 2. 听证主持人、记录员、听证员（如有）的姓名、工作单位及职务。（1分） 3. 当事人权利，如对听证主持人和听证员（如有）的回避申请权、委托代理权及申请变更听证时间的权利。（1分） 4. 参加听证的注意事项，如提前办理授权委托书、携带证据材料、通知证人出席作证。（1分）	4分	不符合听证条件或执法对象未提出听证申请的，本项无需评审。

序号	评查项目	评分细则	标准分	说明
10	听证笔录	1. 听证主持人、记录员、听证员（如有）的姓名、工作单位及职务。（1分） 2. 听证申请人及其委托代理人基本信息。有证人（监测人员、鉴定人员）的，写明其姓名、工作单位（地址）、电话。（1分） 3. 案件调查人姓名、工作单位及执法证号。有证人（监测人员、鉴定人员）的，写明其姓名、工作单位（地址）、电话。（1分） 4. 案件调查人员陈述当事人违法的事实、证据、处罚依据及处罚建议。（1分） 5. 当事人对案件涉及的事实、证据等进行质证、陈述、申辩的内容。（1分） 6. 当事人的最后陈述意见。（1分） 7. 听证申请人及其委托代理人、案件调查人员、证人（监测人员、鉴定人员）逐页签名、注明日期，在笔录末页签署审阅确认意见。（1分） 8. 听证主持人、记录员、听证员（如有）在笔录末页的签名、日期。（1分）	8分	不符合听证条件或执法对象未提出听证申请的，本项无需评审。
11	行政处罚决定书	1. 违法事实，包括时间、地点、行为、情节、动机、后果。（3分） 2. 主要证据信息，包括证据名称、提取（作出）时间、提供（作出）单位、证明内容。（3分） 3. 违反的法律、法规、规章和作出处罚的法律、法规、规章依据及具体内容。（2分） 4. 陈述、申辩、听证过程、当事人意见理由及证据、生态环境主管部门采纳当事人意见的情况及理由。（当事人放弃陈述、申辩或未要求听证的，也应予以说明）（2分） 5. 裁量基准和选定的裁量因素，有从重、从轻、减轻裁量幅度的，说明理由和依据。（1分） 6. 行政处罚的种类、幅度。（1分） 7. 行政处罚的履行方式、期限信息。（0.5分） 8. 不服行政处罚决定的救济途径和期限。（1分） 9. 不履行行政处罚决定的法律后果。（0.5分） 10. 在法定期限内作出行政处罚决定。听证、公告、监测、鉴定、送达等时间不计入期限。（1分）	15分	1. 无行政处罚决定书的，本项得0分。 2. 未进行行政处罚直接进行环境犯罪移送的，本项无需评审。

序号	评查项目	评分细则	标准分	说明
12	督促履行义务催告书	1. 履行义务的期限、方式。涉及金钱给付的，有明确的金额和给付方式。（1分） 2. 陈述、申辩权。（1分）	2分	无需督促当事人履行义务的，本项无需评审。
13	强制执行申请书	1. 申请人（即作出行政处罚决定书的生态环境主管部门）基本信息。（0.5分） 2. 被申请人（即行政处罚案件当事人）基本信息。（0.5分） 3. 申请强制执行的理由。（2分） 4. 申请强制执行的请求内容。（1.5分） 5. 附有相关材料。（0.5分）	5分	无需强制执行的，本项无需评审。
14	结案审批表	1. 案件调查处理基本信息，如处理过程、文书名称及文号、处理结果。（1分） 2. 案件执行的基本信息。（1分） 3. 附执行有关文书。如罚没收据、处置、销毁凭证和监销记录；申请人民法院强制执行有相关文书及记载。（1分）	3分	已结案案件无结案审批表的，本项得0分。

2. 不予行政处罚（总分 100 分）

序号	评价项目	评分细则	标准分	说明
1	立案审批表	1. 有案件来源信息、案由。（1 分） 2. 立案基本信息、案情简介及立案理由。（2 分） 3. 立案审查在法定期限内完成。（1 分）	4 分	无立案审批表的，本项得 0 分。
2	现场检查（勘察） 笔录	现场情况与涉嫌违法行为相关、记录详实。包括： 1. 建设、生产情况，如项目性质、生产工艺、生产设备、原辅材料、产品等。（1.5 分） 2. 环保相关手续，如环评审批、竣工验收、排污许可证等。（1.5 分） 3. 污染物产生情况、污染处理设施建设、运行情况。（2 分） 4. 违法情况，如对现场情况的确认、违法持续时间、违法次数、违法行为过程情况、污染物排放、对环境造成的影响等。（4 分） 5. 现场采样和其他情况，如现场拍摄情况、现场负责人陪同检查情况等。（1 分）	10 分	1. 一般情况下，无现场检查（勘察）笔录的，本项得 0 分。但是，根据案情无需制作现场检查（勘察）笔录的，本项无需评审。 2. 根据案情不涉及相关检查内容的，对应项目无需评审。
3	调查询问笔录	询问内容与涉嫌违法行为相关、记录详实，包括： 1. 建设、生产情况，如项目性质、生产工艺、生产设备、原辅材料、产品等。（1.5 分） 2. 环保相关手续，如环评审批、竣工验收、排污许可证等。（1.5 分） 3. 污染物产生情况、污染处理设施建设、运行情况。（2 分） 4. 违法情况，如对现场情况的确认、主观过错、违法持续时间、违法次数等。（4 分） 5. 需要告知和调查的其他情况，如告知监测/检测/鉴定结果、送达地址确认等情况。（1 分）	10 分	1. 除拒绝配合检查无法制作询问笔录外，无调查询问笔录的，本项得 0 分。 2. 根据案情不涉及相关询问内容的，对应项目无需评审。

序号	评价项目	评分细则	标准分	说明
4	监测/检测/鉴定报告	1. 监测/检测/鉴定机构全称。（0.5分） 2. 报告出具机构的资质认定标志、监测/检测/鉴定字号。（1分）（若无，本项得0分） 3. 委托单位全称、监测/检测/鉴定项目的名称。（0.5分） 4. 采样时间与监测/检测/鉴定报告出具时间符合逻辑。（0.5分） 5. 点位与取样记录采样点位一致（委托单位未提供的除外）。（0.5分） 6. 监测/检测/鉴定方法、仪器。（0.5分） 7. 监测/检测/鉴定分析结果。（1分） 8. 编制、审核、签发人员签名和监测/检测/鉴定机构印章、日期。（0.5分）	5分	根据案情无需监测/检测/鉴定报告的，本项无需评审。
5	收集的其他证据	书证： 1. 企业、个体工商户营业执照复印件或事业单位法人证书复印件、居民身份证件复印件，以及环评文件、验收报告、排污许可证等其他根据案情需要收集的书证。（3分） 2. 在书证的复制件、影印件、抄录件或者节录本上注明出处和“经核对与原件无误”。（1分） 3. 书证注明调取时间、提供人，并由提供人、执法人员签名或者盖章。（2分）	8分	无书证的，本项得0分。
		视听资料： 4. 照片、录像注明证明对象、拍摄时间、地点、拍摄人、证明内容。（1分）		根据案情无需该证据的，本项无需评审。
		证人证言： 5. 证人证言有证人基本情况、证人签名或者盖章、日期。（1分）		

序号	评价项目	评分细则	标准分	说明
6	案件调查报告	1. 调查报告的形式完整：案件由来、调查经过、当事人基本情况、违法事实和主要证据、调查结论、提出的处理处罚建议等基本要素齐全。（2分） 2. 违法行为事实清楚，且与适用法条的描述一致。（2分） 3. 证据充分，足以证明当事人有违法事实，且不同证据之间能够形成证据链。（2分） 4. 提出的处理处罚建议有明确的法律、法规、规章依据，有行政处罚裁量权适用的依据和理由等。（2分）	8分	无案件调查报告的，本项得0分。
7	责令改正违法行为决定书	1. 案件调查机构名称、调查时间。（1分） 2. 违法事实，包括时间、地点、行为、情节、动机、后果。（2分） 3. 主要证据信息，包括证据名称、提取（作出）时间、提供（作出）单位、证明内容。（2分） 4. 违反的法律、法规、规章依据及具体内容。（1分） 5. 责令改正的法律、法规、规章依据及具体内容。（2分） 6. 责令改正的具体内容、期限和逾期不改正的法律后果。（2分）	10分	责令改正决定在不予行政处罚决定书中体现的，本项无需评审。
8	行政处罚事先（听证）告知书/不予行政处罚事先告知书	1. 违法事实，包括时间、地点、行为、情节、动机、后果。（2分） 2. 主要证据信息，包括证据名称、提取（作出）时间、提供（作出）单位、证明内容。（2分） 3. 违反的法律、法规、规章和拟作出处罚或不予处罚的法律、法规、规章依据及具体内容。（2分） 4. 拟作出行政处罚的种类、幅度、裁量基准。（2分） 5. 告知当事人陈述、申辩权利及联系方式。符合听证条件的，告知听证权利和行使期限。（2分）	10分	根据案情不涉及相关内容的，对应项目无需评审。

序号	评查项目	评分细则	标准分	说明
9	行政处罚听证通知书	1. 举行听证的案由、时间、地点、方式。（1分） 2. 听证主持人、记录员、听证员（如有）的姓名、工作单位及职务。（1分） 3. 当事人权利，如对听证主持人和听证员（如有）的回避申请权、委托代理权及申请变更听证时间的权利。（1分） 4. 参加听证的注意事项，如提前办理授权委托书、携带证据材料、通知证人出席作证。（1分）	4分	不符合听证条件或执法对象未提出听证申请的，本项无需评审。
10	听证笔录	1. 听证主持人、记录员、听证员（如有）的姓名、工作单位及职务。（1分） 2. 听证申请人及其委托代理人基本信息。有证人（监测人员、鉴定人员）的，写明其姓名、工作单位（地址）、电话。（1分） 3. 案件调查人姓名、工作单位及执法证号。有证人（监测人员、鉴定人员）的，写明其姓名、工作单位（地址）、电话。（1分） 4. 案件调查人员陈述当事人违法的事实、证据、处罚依据及处罚建议。（1分） 5. 当事人对案件涉及的事实、证据等进行质证、陈述、申辩的内容。（1分） 6. 当事人的最后陈述意见。（1分） 7. 听证申请人及其委托代理人、案件调查人员、证人（监测人员、鉴定人员）逐页签名、注明日期，在笔录末页签署审阅确认意见。（1分） 8. 听证主持人、听证员（如有）、记录员在笔录末页的签名、日期。（1分）	8分	不符合听证条件或执法对象未提出听证申请的，本项无需评审。

序号	评查项目	评分细则	标准分	说明
11	不予行政处罚决定书	1. 违法事实，包括时间、地点、行为、情节、动机、后果。（3分） 2. 主要证据信息，包括证据名称、提取（作出）时间、提供（作出）单位、证明内容。（3分） 3. 违反的法律、法规、规章和不予处罚的法律、法规、规章依据及具体内容。（3分） 4. 陈述、申辩、听证过程、当事人意见理由及证据、生态环境主管部门采纳当事人意见的情况及理由。（当事人放弃陈述、申辩或未要求听证的，也应予以说明）（3分） 5. 违法行为改正情况。（2分） 6. 不服不予行政处罚决定的救济途径和期限。（2分） 7. 依法对当事人进行教育的内容。（3分）（在案卷其他部分体现了相关内容的，本项中也可得分） 8. 在法定期限内作出决定。听证、公告、监测、鉴定、送达等时间不计入期限。（1分）	20分	无决定书的，本项得0分。
12	结案审批表	1. 案件调查处理基本信息，如处理过程、文书名称及文号、处理结果。（1分） 2. 当事人完成整改情况。（2分）	3分	已结案案件无结案审批表的，本项得0分。

3. 按日连续处罚（总分 120 分）

序号	评价项目	评分细则	标准分	说明
1	立案审批表	1. 有案件来源信息、案由。（0.5 分） 2. 立案基本信息、案情简介及立案理由。（1 分） 3. 立案审查在法定期限内完成。（0.5 分）	2 分	无立案审批表的，本项得 0 分。
2	现场检查（勘察）笔录	现场情况与涉嫌违法行为相关、记录详实。包括： 1. 建设、生产情况，如项目性质、生产工艺、生产设备、原辅材料、产品等。（1.5 分） 2. 环保相关手续，如环评审批、竣工验收、排污许可证等。（1.5 分） 3. 污染物产生情况、污染处理设施建设、运行情况。（2 分） 4. 违法情况，如对现场情况的确认、违法持续时间、违法次数、违法行为过程情况、污染物排放、对环境造成的影响等。（4 分） 5. 现场采样和其他情况，如现场拍摄情况、现场负责人陪同检查情况等。（1 分）	10 分	1. 一般情况下，无现场检查（勘察）笔录的，本项得 0 分。但是，根据案情无需制作现场检查（勘察）笔录的，本项无需评审。 2. 根据案情不涉及相关检查内容的，对应项目无需评审。
3	调查询问笔录	询问内容与涉嫌违法行为相关、记录详实，包括： 1. 建设、生产情况，如项目性质、生产工艺、生产设备、原辅材料、产品等。（1.5 分） 2. 环保相关手续，如环评审批、竣工验收、排污许可证等。（1.5 分） 3. 污染物产生情况、污染处理设施建设、运行情况。（2 分） 4. 违法情况，如对现场情况的确认、主观过错、违法持续时间、违法次数等。（4 分） 5. 需要告知和调查的其他情况，如告知监测/检测/鉴定结果、送达地址确认等情况。（1 分）	10 分	1. 除拒绝配合检查无法制作询问笔录外，无调查询问笔录的，本项得 0 分。 2. 根据案情不涉及相关询问内容的，对应项目无需评审。

序号	评查项目	评分细则	标准分	说明
4	监测/检测/鉴定报告	1. 监测/检测/鉴定机构全称。（0.5分） 2. 报告出具机构的资质认定标志、监测/检测/鉴定字号。（1分）（若无，本项得0分） 3. 委托单位全称、监测/检测/鉴定项目的名称。（0.5分） 4. 采样时间与监测/检测/鉴定报告出具时间符合逻辑。（0.5分） 5. 点位与取样记录采样点位一致（委托单位未提供的除外）。（0.5分） 6. 监测/检测/鉴定方法、仪器。（0.5分） 7. 监测/检测/鉴定分析结果。（1分） 8. 编制、审核、签发人员签名和监测/检测/鉴定机构印章、日期。（0.5分）	5分	根据案情无需环境监测报告的，本项无需评审。
5	收集的其他证据	书证： 1. 企业、个体工商户营业执照复印件或事业单位法人证书复印件、居民身份证件复印件，以及环评文件、验收报告、排污许可证等其他根据案情需要收集的书证。（3分） 2. 在书证的复制件、影印件、抄录件或者节录本上注明出处和“经核对与原件无误”。（1分） 3. 书证注明调取时间、提供人，并由提供人、执法人员签名或者盖章。（2分）	8分	无书证的，本项得0分。
		视听资料： 4. 照片、录像注明证明对象、拍摄时间、地点、拍摄人、证明内容。（1分）		根据案情无需该证据的，本项无需评审。
		证人证言： 5. 证人证言有证人基本情况、证人签名或者盖章、日期。（1分）		

序号	评估项目	评分细则	标准分	说明
6	案件调查报告	1. 调查报告的形式完整：案件由来、调查经过、当事人基本情况、违法事实和主要证据、调查结论、提出的处理处罚建议等基本要素齐全。（2分） 2. 违法行为事实清楚，且与适用法条的描述一致。（2分） 3. 证据充分，足以证明当事人有违法事实，且不同证据之间能够形成证据链。（2分） 4. 提出的处理处罚建议有明确的法律、法规、规章依据，有行政处罚裁量权适用的依据和理由等。（2分）	8分	无案件调查报告的，本项得0分。
7	责令改正违法行为决定书	1. 案件调查机构名称、调查时间。（1分） 2. 违法事实，包括时间、地点、行为、情节、动机、后果。（2分） 3. 主要证据信息，包括证据名称、提取（作出）时间、提供（作出）单位、证明内容。（2分） 4. 违反的法律、法规、规章依据及具体内容。（1分） 5. 责令改正的法律、法规、规章依据及具体内容。（2分） 6. 责令改正的具体内容、期限和逾期不改正的法律后果。（2分）	10分	责令改正决定在行政处罚决定书中体现的，本项无需评审。
8	行政处罚事先（听证）告知书	1. 违法事实，包括时间、地点、行为、情节、动机、后果。（2分） 2. 主要证据信息，包括证据名称、提取（作出）时间、提供（作出）单位、证明内容。（2分） 3. 违反的法律、法规、规章和拟处罚的法律、法规、规章依据及具体内容。（2分） 4. 拟作出行政处罚的种类、幅度、裁量基准。（2分） 5. 告知当事人陈述、申辩权利及联系方式。符合听证条件的，告知听证权利和行使期限。（2分）	10分	无行政处罚事先（听证）告知书的，本项得0分。

序号	评查项目	评分细则	标准分	说明
9	行政处罚听证通知书	1. 举行听证的案由、时间、地点、方式。（1分） 2. 听证主持人、记录员、听证员（如有）的姓名、工作单位及职务。（1分） 3. 当事人权利，如对听证主持人和听证员（如有）的回避申请权、委托代理权及申请变更听证时间的权利。（1分） 4. 参加听证的注意事项，如提前办理授权委托书、携带证据材料、通知证人出席作证。（1分）	4分	不符合听证条件或执法对象未提出听证申请的，本项无需评审。
10	听证笔录	1. 听证主持人、记录员、听证员（如有）的姓名、工作单位及职务。（1分） 2. 听证申请人及其委托代理人基本信息。有证人（监测人员、鉴定人员）的，写明其姓名、工作单位（地址）、电话。（1分） 3. 案件调查人姓名、工作单位及执法证号。有证人（监测人员、鉴定人员）的，写明其姓名、工作单位（地址）、电话。（1分） 4. 案件调查人员陈述当事人违法的事实、证据、处罚依据及处罚建议。（1分） 5. 当事人对案件涉及的事实、证据等进行质证、陈述、申辩的内容。（1分） 6. 当事人的最后陈述意见。（1分） 7. 听证申请人及其委托代理人、案件调查人员、证人（监测人员、鉴定人员）逐页签名、注明日期，在笔录末页签署审阅确认意见。（1分） 8. 听证主持人、听证员（如有）、记录员在笔录末页的签名、日期。（1分）	8分	不符合听证条件或执法对象未提出听证申请的，本项无需评审。

序号	评价项目	评分细则	标准分	说明
11	行政处罚决定书	1. 违法事实，包括时间、地点、行为、情节、动机、后果。（3分） 2. 主要证据信息，包括证据名称、提取（作出）时间、提供（作出）单位、证明内容。（3分） 3. 违反的法律、法规、规章和作出处罚的法律、法规、规章依据及具体内容。（2分） 4. 陈述、申辩、听证过程、当事人意见理由及证据、生态环境主管部门采纳当事人意见的情况及理由。（当事人放弃陈述、申辩或未要求听证的，也应予以说明）（2分） 5. 裁量基准和选定的裁量因素，有从重、从轻、减轻裁量幅度的，说明理由和依据。（1分） 6. 行政处罚的种类、幅度。（1分） 7. 行政处罚的履行方式、期限信息。（0.5分） 8. 不服行政处罚决定的救济途径和期限。（1分） 9. 不履行行政处罚决定的法律后果。（0.5分） 10. 在法定期限内作出行政处罚决定。听证、公告、监测、鉴定、送达等时间不计入期限。（1分）	15分	无行政处罚决定书的，本项得0分。
12	再次责令改正违法行为决定书	1. 有拒不改正的违法行为信息，包括时间、地点、情节、动机、后果。（0.5分） 2. 有拒不改正的违法行为证据信息，包括名称、提取时间、提供单位、证明内容。（1分） 3. 有拒不改正的违法行为违反的法律、法规、规章依据及具体内容。（1分） 4. 有再次责令改正法律、法规、规章依据及具体内容。（1分） 5. 有再次责令改正的具体内容和期限。（0.5分） 6. 有告知拒不改正的按日连续处罚后果。（0.5分） 7. 有告知不服责令改正决定的救济途径和期限。（0.5分）	5分	无再次责令改正违法行为决定书的，本项得0分。

序号	评查项目	评分细则	标准分	说明
13	按日连续处罚决定书	1. 初次检查发现的违法行为信息，包括时间、地点、行为、情节、动机、后果。（1分） 2. 初次检查的证据信息，包括证据名称、提取（作出）时间、提供（作出）单位、证明内容等。（1分） 3. 初次检查发现的违法行为违反的法律、法规、规章依据及具体内容。（1分） 4. 责令改正违法行为决定书的信息，包括决定书文号、送达情况。（1分） 5. 对初次检查发现的违法行为作出的行政处罚决定书（包括罚款金额）及其送达情况。（1分） 6. 复查情况，复查发现拒不改正行为的再次责令改正情况。（1分） 7. 复查中拒不改正的违法行为信息，包括时间、地点、行为、情节、动机、后果。（1分） 8. 复查中拒不改正的证据信息，包括证据名称、提取（作出）时间、提供（作出）单位、证明内容等。（1分） 9. 拒不改正行为违反的法律、法规、规章依据及具体内容。（1分） 10. 陈述、申辩、听证过程、当事人意见理由及证据、生态环境主管部门采纳当事人意见的情况及理由。（当事人放弃陈述、申辩或未要求听证的，也应予以说明。）（1分） 11. 按日连续处罚的法律、法规、规章依据及具体内容。（1分） 12. 按日连续处罚起止时间、罚款金额。（1分） 13. 按日连续处罚的履行方式、期限信息。（1分） 14. 不服行政处罚决定的救济途径和期限。（0.5分） 15. 不履行按日连续处罚决定的法律后果。（0.5分） 16. 在法定期限内作出按日连续处罚决定。听证、公告、监测、鉴定、送达等时间不计入期限。（1分）	15分	无按日连续处罚决定书的，本项得0分。

序号	评查项目	评分细则	标准分	说明
14	督促履行义务 催告书	1. 履行义务的期限、方式。涉及金钱给付的，有明确的金额和给付方式。（1分） 2. 陈述、申辩权。（1分）	2分	无需督促当事人履行义务的，本项无需评审。
15	强制执行申请书	1. 申请人（即作出行政处罚决定书的生态环境主管部门）基本信息。（0.5分） 2. 被申请人（即行政处罚案件当事人）基本信息。（0.5分） 3. 申请强制执行的理由。（2分） 4. 申请强制执行的请求内容。（1.5分） 5. 附有相关材料。（0.5分）	5分	无需强制执行的，本项无需评审。
16	结案审批表	1. 案件调查处理基本信息，如处理过程、文书名称及文号、处理结果。（1分） 2. 案件执行的基本信息。（1分） 3. 附执行有关文书。如罚没收据、处置、销毁凭证和监销记录；申请人民法院强制执行的相关文书及记载。（1分）	3分	已结案案件无结案审批表的，本项得0分。

4、查封/扣押（总分 100 分）

序号	评查项目	评分细则	标准分	说明
1	现场检查（勘察）笔录	现场情况与涉嫌违法行为相关、记录详实。包括： 1. 建设、生产情况，如项目性质、生产工艺、生产设备、原辅材料、产品等。（1.5 分） 2. 环保相关手续，如环评审批、竣工验收、排污许可证等。（1.5 分） 3. 污染物产生情况、污染处理设施建设、运行情况。（2 分） 4. 违法情况，如对现场情况的确认、违法持续时间、违法次数、违法行为过程情况、污染物排放、对环境造成的影响等。（4 分） 5. 现场采样和其他情况，如现场拍摄情况、现场负责人陪同检查情况等。（1 分）	10 分	1. 一般情况下，无现场检查（勘察）笔录的，本项得 0 分。但是，根据案情无需制作现场检查（勘察）笔录的，本项无需评审。 2. 根据案情不涉及相关检查内容的，对应项目无需评审。
2	调查询问笔录	询问内容与涉嫌违法行为相关、记录详实，包括： 1. 建设、生产情况，如项目性质、生产工艺、生产设备、原辅材料、产品等。（1.5 分） 2. 环保相关手续，如环评审批、竣工验收、排污许可证等。（1.5 分） 3. 污染物产生情况、污染处理设施建设、运行情况。（2 分） 4. 违法情况，如对现场情况的确认、主观过错、违法持续时间、违法次数等。（4 分） 5. 需要告知和调查的其他情况，如告知监测/检测/鉴定结果、送达地址确认等情况。（1 分）	10 分	1. 除拒绝配合检查无法制作询问笔录外，无调查询问笔录的，本项得 0 分。 2. 根据案情不涉及相关询问内容的，对应项目无需评审。

序号	评查项目	评分细则	标准分	说明
3	监测/检测/鉴定报告	1. 监测/检测/鉴定机构全称。（1分） 2. 报告出具机构的资质认定标志、监测/检测/鉴定字号。（1分）（若无，本项得0分） 3. 委托单位全称、监测/检测/鉴定项目的名称。（1分） 4. 采样时间与监测/检测/鉴定报告出具时间符合逻辑。（1分） 5. 点位与取样记录采样点位一致（委托单位未提供的除外）。（0.5分） 6. 监测/检测/鉴定方法、仪器。（0.5分） 7. 监测/检测/鉴定分析结果。（1分） 8. 编制、审核、签发人员签名和监测/检测/鉴定机构印章、日期。（1分）	7分	根据案情无需监测/检测/鉴定报告的，本项无需评审。
4	收集的其他证据	书证： 1. 企业、个体工商户营业执照复印件或事业单位法人证书复印件、居民身份证件复印件，以及环评文件、验收报告、排污许可证等其他根据案情需要收集的书证。（3分） 2. 在书证的复制件、影印件、抄录件或者节录本上注明出处和“经核对与原件无误”。（1分） 3. 书证注明调取时间、提供人，并由提供人、执法人员签名或者盖章。（2分）	8分	无书证的，本项得0分。
		视听资料： 4. 照片、录像注明证明对象、拍摄时间、地点、拍摄人、证明内容。（1分）		根据案情无需该文书的，本项无需评审。
		证人证言： 5. 证人证言有证人基本情况、证人签名或者盖章、日期。（1分）		
5	查封/扣押审批表	1. 案情简介与申请查封/扣押的理由，包括违法时间、地点、行为、情节与后果，涉嫌违反的法律、法规、规章依据及具体内容。（4分） 2. 查封/扣押设施、设备、物品的名称、数量、型号等信息。（4分） 3. 查封/扣押设施、设备、物品保存地点。（2分）	10分	无查封/扣押审批表，本项得0分。

序号	评查项目	评分细则	标准分	说明
6	查封/扣押决定书 (含清单)	1. 违法事实, 包括时间、地点、行为、情节、动机、后果。(4分) 2. 主要证据信息, 包括名称、提取时间、提供单位、证明内容。(4分) 3. 违反的法律、法规、规章依据及具体内容。(3分) 4. 实施查封/扣押的法律、法规、规章依据及具体内容。(3分) 5. 查封/扣押设施、设备、物品的名称、数量、型号和存放地点等。(2分) 6. 查封/扣押的期限。(2分) 7. 当事人应当履行的相关义务。(1分) 8. 不服查封/扣押决定的救济途径、期限。(1分)	20分	无查封/扣押决定书(含清单)的, 本项得0分。
7	查封/扣押现场 笔录(含清单)	1. 有查封/扣押的起止时间和地点。(3分) 2. 有告知实施查封/扣押的理由、依据以及当事人依法享有的权利、救济途径, 记录其陈述、申辩情况。(5分) 3. 制作查封/扣押清单, 记录查封/扣押设施、设备、物品等。(3分) 4. 现场笔录和查封/扣押设施、设备、物品清单由当事人和行政执法人员签名或者盖章, 当事人拒绝的, 在笔录中予以注明。(2分)	13分	1. 无正当理由未制作现场笔录的, 本项得0分。 2. 情况紧急当场实施查封、扣押时制作的现场检查(勘察)笔录, 视同查封/扣押现场笔录。按本项标准评分。
8	查封/扣押延期 决定书	1. 延长期限不超过30日。(3分) 2. 载明具体理由、法律、法规、规章依据。(5分) 3. 不服查封/扣押延期决定的救济途径和期限。(3分)	11分	如未出现应当作出延长查封/扣押决定书的情形, 本项无需评审。
9	解除查封/扣押 决定书	1. 有解除查封/扣押理由、法律依据。(2分) 2. 有实施查封/扣押决定的文书名称、文号、简要事由及作出日期。(3分) 3. 有解除查封/扣押措施的起始日期。(2分) 4. 有解除查封/扣押设施、设备、物品的清单。(2分) 5. 有实施查封/扣押设施、设备、物品的地点和概况。(2分)	11分	如未出现应当作出解除查封/扣押决定书的情形, 本项无需评审。

5、移送拘留（总分 100 分，另设 15 分加分项。）

序号	评查项目	评分细则	标准分	说明
1	涉嫌环境违法适用行政拘留处罚案件移送审批表	1. 案情简介。（3 分） 2. 行政拘留处罚移送依据和处理意见。（3 分） 3. 部门执法机构、法制机构意见。（2 分） 4. 生态环境主管部门主要负责人意见。（2 分）	10 分	无涉嫌环境违法适用行政拘留处罚案件移送审批表的，本项得 0 分。
2	涉嫌环境违法适用行政拘留处罚案件移送书（含移送材料清单）	1. 案情简介。（2 分） 2. 行政拘留处罚移送依据及移送建议。（2 分） 3. 经办人及其执法证号、行政机关公章、日期。（2 分） 4. 移送材料名称、数量、提供部门。（2 分） 5. 移送部门执法人员签名及日期。（1 分） 6. 公安机关签收人员签名及日期。（1 分）	10 分	无涉嫌环境违法适用行政拘留处罚案件移送书（含移送材料清单）的，本项得 0 分。
3	立案审批表	1. 有案件来源信息、案由。（1 分） 2. 立案基本信息、案情简介及立案理由。（2 分） 3. 立案审查在法定期限内完成。（1 分）	4 分	无立案审批表的，本项得 0 分。
4	现场检查（勘察）笔录	现场情况与涉嫌违法行为相关、记录详实。包括： 1. 建设、生产情况，如项目性质、生产工艺、生产设备、原辅材料、产品等。（1.5 分） 2. 环保相关手续，如环评审批、竣工验收、排污许可证等。（1.5 分） 3. 污染物产生情况、污染处理设施建设、运行情况。（2 分） 4. 违法情况，如对现场情况的确认、违法持续时间、违法次数、违法行为过程情况、污染物排放、对环境造成的影响等。（4 分） 5. 现场采样和其他情况，如现场拍摄情况、现场负责人陪同检查情况等。（1 分）	10 分	1. 一般情况下，无现场检查（勘察）笔录的，本项得 0 分。但是，根据案情无需制作现场检查（勘察）笔录的，本项无需评审。 2. 根据案情不涉及相关检查内容的，对应项目无需评审。

序号	评查项目	评分细则	标准分	说明
5	调查询问笔录	询问内容与涉嫌违法行为相关、记录详实，包括： 1. 建设、生产情况，如项目性质、生产工艺、生产设备、原辅材料、产品等。（1.5分） 2. 环保相关手续，如环评审批、竣工验收、排污许可证等。（1.5分） 3. 污染物产生情况、污染处理设施建设、运行情况。（2分） 4. 违法情况，如对现场情况的确认、主观过错、违法持续时间、违法次数等。（4分） 5. 需要告知和调查的其他情况，如告知监测/检测/鉴定结果、送达地址确认等情况。（1分）	10分	1. 除拒绝配合检查无法制作询问笔录外，无调查询问笔录的，本项得0分。 2. 根据案情不涉及相关询问内容的，对应项目无需评审。
6	监测/检测/鉴定报告	1. 监测/检测/鉴定机构全称。（0.5分） 2. 报告出具机构的资质认定标志、监测/检测/鉴定字号。（1分）（若无，本项得0分） 3. 委托单位全称、监测/检测/鉴定项目的名称。（0.5分） 4. 采样时间与监测/检测/鉴定报告出具时间符合逻辑。（0.5分） 5. 点位与取样记录采样点位一致（委托单位未提供的除外）。（0.5分） 6. 监测/检测/鉴定方法、仪器。（0.5分） 7. 监测/检测/鉴定分析结果。（1分） 8. 编制、审核、签发人员签名和监测/检测/鉴定机构印章、日期。（0.5分）	5分	根据案情无需监测/检测/鉴定报告的，本项无需评审。

序号	评查项目	评分细则	标准分	说明
7	收集的其他证据	书证： 1. 企业、个体工商户营业执照复印件或事业单位法人证书复印件、居民身份证复印件，以及环评文件、验收报告、排污许可证等其他根据案情需要收集的书证。（3分） 2. 在书证的复制件、影印件、抄录件或者节录本上注明出处和“经核对与原件无误”。（1分） 3. 书证注明调取时间、提供人，并由提供人、执法人员签名或者盖章。（2分）	8分	无书证的，本项得0分。
		视听资料： 4. 照片、录像注明证明对象、拍摄时间、地点、拍摄人、证明内容。（1分）		根据案情无需该证据的，本项无需评审。
		证人证言： 5. 证人证言有证人基本情况、证人签名或者盖章、日期。（1分）		
8	案件调查报告	1. 调查报告的形式完整：案件由来、调查经过、当事人基本情况、违法事实和主要证据、调查结论、提出的处理处罚建议等基本要素齐全。（2分） 2. 违法行为事实清楚，且与适用法条的描述一致。（2分） 3. 证据充分，足以证明当事人有违法事实，且不同证据之间能够形成证据链。（2分） 4. 提出的处理处罚建议有明确的法律法规依据、行政处罚裁量权适用的依据和理由等。（2分）	8分	无案件调查报告的，本项得0分。

序号	评查项目	评分细则	标准分	说明
9	责令改正违法行为决定书	1. 案件调查机构名称、调查时间。（1分） 2. 违法事实，包括时间、地点、行为、情节、动机、后果。（2分） 3. 主要证据信息，包括证据名称、提取（作出）时间、提供（作出）单位、证明内容。（2分） 4. 违反的法律、法规、规章依据及具体内容。（1分） 5. 责令改正的法律、法规、规章依据及具体内容。（2分） 6. 责令改正的具体内容、期限和逾期不改正的法律后果。（2分）	10分	责令改正决定在行政处罚决定书中体现的，本项无需评审。
10	行政处罚事先（听证）告知书	1. 违法事实，包括时间、地点、行为、情节、动机、后果。（2分） 2. 主要证据信息，包括证据名称、提取（作出）时间、提供（作出）单位、证明内容。（2分） 3. 违反的法律、法规、规章和拟处罚的法律、法规、规章依据及具体内容。（2分） 4. 拟作出行政处罚的种类、幅度、裁量基准。（2分） 5. 告知当事人陈述、申辩权利及联系方式。符合听证条件的，告知听证权利和行使期限。（2分）	10分	无行政处罚事先（听证）告知书的，本项得0分。

序号	评查项目	评分细则	标准分	说明
11	行政处罚决定书	1. 违法事实，包括时间、地点、行为、情节、动机、后果。（3分） 2. 主要证据信息，包括证据名称、提取（作出）时间、提供（作出）单位、证明内容。（3分） 3. 违反的法律、法规、规章和作出处罚的法律、法规、规章依据及具体内容。（2分） 4. 陈述、申辩、听证过程、当事人意见理由及证据、生态环境主管部门采纳当事人意见的情况及理由。（当事人放弃陈述、申辩或未要求听证的，也应予以说明）（2分） 5. 裁量基准和选定的裁量因素，有从重、从轻、减轻裁量幅度的，说明理由和依据。（1分） 6. 行政处罚的种类、幅度。（1分） 7. 行政处罚的履行方式、期限信息。（0.5分） 8. 不服行政处罚决定的救济途径和期限。（1分） 9. 不履行行政处罚决定的法律后果。（0.5分） 10. 在法定期限内作出行政处罚决定。听证、公告、监测、鉴定、送达等时间不计入期限。（1分）	15分	无行政处罚决定书的，本项得0分。
12	加分项	公安机关作出拘留决定。（15分）	15分	本项为加分项。

6、移送涉嫌环境污染犯罪（总分 100 分，另设 15 分加分项。）

序号	评查项目	评分细则	标准分	说明
1	涉嫌环境犯罪案件移送审批表	1. 案情简介。（4 分） 2. 移送依据和处理意见。（4 分） 3. 部门执法机构、法制机构意见。（4 分） 4. 生态环境主管部门主要负责人意见。（3 分）	15 分	无涉嫌环境犯罪案件移送审批表的，本项得 0 分。
2	涉嫌环境犯罪案件移送书（含移送材料清单）	1. 案情简介。（3 分） 2. 移送依据及移送建议。（3 分） 3. 经办人及其执法证号、行政机关公章、日期。（3 分） 4. 移送材料名称、数量、提供部门。（2 分） 5. 移送部门执法人员签名及日期。（2 分） 6. 公安机关签收人员签名及日期。（2 分）	15 分	无涉嫌环境犯罪案件移送书（含移送材料清单）的，本项得 0 分。
3	立案审批表	1. 有案件来源信息、案由。（2 分） 2. 立案基本信息、案情简介及立案理由（2 分） 3. 立案审查在法定期限内完成。（2 分）	6 分	无立案审批表的，本项无需评审。
4	现场检查（勘察）笔录	现场情况与涉嫌违法行为相关、记录详实。包括： 1. 建设、生产情况，如项目性质、生产工艺、生产设备、原辅材料、产品等。（3 分） 2. 环保相关手续，如环评审批、竣工验收、排污许可证等。（3 分） 3. 污染物产生情况、污染处理设施建设、运行情况。（3 分） 4. 违法情况，如对现场情况的确认、违法持续时间、违法次数、违法行为过程情况、污染物排放、对环境造成的影响等。（4 分） 5. 现场采样和其他情况，如现场拍摄情况、现场负责人陪同检查情况等。（2 分）	15 分	1. 一般情况下，无现场检查（勘察）笔录的，本项得 0 分。但是，根据案情无需制作现场检查（勘察）笔录的，本项无需评审。 2. 根据案情不涉及相关检查内容的，对应项目无需评审。

序号	评查项目	评分细则	标准分	说明
5	调查询问笔录	询问内容与涉嫌违法行为相关、记录详实，包括： 1. 建设、生产情况，如项目性质、生产工艺、生产设备、原辅材料、产品等。（3分） 2. 环保相关手续，如环评审批、竣工验收、排污许可证等。（3分） 3. 污染物产生情况、污染处理设施建设、运行情况。（3分） 4. 违法情况，如对现场情况的确认、主观过错、违法持续时间、违法次数等。（4分） 5. 需要告知和调查的其他情况，如告知监测/检测/鉴定结果、送达地址确认等情况。（2分）	15分	1. 除拒绝配合检查无法制作询问笔录外，无调查询问笔录的，本项得0分。 2. 根据案情不涉及相关询问内容的，对应项目无需评审。
6	监测/检测/鉴定报告	1. 监测/检测/鉴定机构全称。（1分） 2. 报告出具机构的资质认定标志、监测/检测/鉴定字号。（2分）（若无，本项得0分） 3. 委托单位全称、监测/检测/鉴定项目的名称。（1分） 4. 采样时间与监测/检测/鉴定报告出具时间符合逻辑。（1分） 5. 点位与取样记录采样点位一致（委托单位未提供的除外）。（1分） 6. 监测/检测/鉴定方法、仪器。（1分） 7. 监测/检测/鉴定分析结果。（2分） 8. 编制、审核、签发人员签名和监测/检测/鉴定机构印章、日期。（1分）	10分	根据案情无需监测/检测/鉴定报告的，本项无需评审。

序号	评查项目	评分细则	标准分	说明
7	收集的其他证据	书证： 1. 企业、个体工商户营业执照复印件或事业单位法人证书复印件、居民身份证件复印件，以及环评文件、验收报告、排污许可证等其他根据案情需要构成证据链的书证。（4分） 2. 在书证的复制件、影印件、抄录件或者节录本上注明出处和“经核对与原件无误”。（2分） 3. 书证注明调取时间、提供人，并由提供人、执法人员签名或者盖章。（2分）	12分	无书证的，本项得0分。
		视听资料： 4. 照片、录像注明证明对象、拍摄时间、地点、拍摄人、证明内容。（2分）		根据案情无需该证据的，本项无需评审。
		证人证言： 5. 证人证言有证人基本情况、证人签名或者盖章、日期。（2分）		
8	案件调查报告	1. 调查报告的形式完整：案件由来、调查经过、当事人基本情况、违法事实和主要证据、调查结论、提出的处理处罚建议等基本要素齐全。（3分） 2. 违法行为事实清楚，且与适用法条的描述一致。（3分） 3. 证据充分，足以证明当事人有违法事实，且不同证据之间能够形成证据链。（3分） 4. 提出的处理处罚建议有明确的法律法规依据、行政处罚裁量权适用的依据和理由等。（3分）	12分	无案件调查报告的，本项得0分。
9	加分项	公安机关作出立案决定。（15分）	15分	本项为加分项。

生态环境行政执法案卷评查细则修订说明

按照“优化整体结构，规范用语表述”，“适应执法实际、增强可操作性”的原则，我局对《生态环境行政执法案卷评查细则》进行了修订。具体如下：

一、整体修订情况

将“一、合法性评查标准”的内容由5大项31小项修订为5大项25小项；将“二、规范性评查评分标准”中的通用文书评查项修订为卷面基本要素评查项，专用文书评查项修订为各类型文书评查项，删除限产停产类文书评查项（作为一般行政处罚参与评查），增加不予行政处罚文书评查项；将“三、加分项”整体删除，在各类型文书评查项的移送拘留、移送涉嫌环境污染犯罪类文书评分标准中各设置一项加分项目；修订分数计算方法。

二、合法性评查标准具体修订

（一）增加内容。一是归纳和梳理了案卷评查中的常见错误，在部分评查项后增加“常见错误”和“注意事项”，促进执法人员进一步准确理解评查细则，统一评查人员评查尺度，提升评查准确度；二是在执法主体、违法事实证据等大项增加不予处罚的相关表述，如“证据材料不足以证明符合不予处罚条件而作出不予处罚决定”；三是在执法程序大项中增加保障当事人申请回避权利的评查内容。

（二）删除内容。一是删除法律适用大项中的“14. 处罚决定超

出法定种类”，二是删除执法程序大项中的“25. 没有证据证明已经依法送达了决定书”“30. 查封扣押未经审批或未补办审批手续”。

（三）调整内容。一是将违法事实证据大项中的 6、7、8 项合并为一项调整表述为“证据材料不足以证明当事人的违法行为而予以处罚，或证据材料不足以证明符合不予处罚条件而作出不予处罚决定”，二是将 12、13 项合并为一项，调整表述为“决定书中未准确引用法律、法规、规章的相应条款”。

（四）优化内容。优化文字表述使之更符合法条规定和执法实际，如将“16. 加重行政处罚或无法定理由从轻、减轻、从重行政处罚”改为“加重行政处罚或无法定理由减轻行政处罚”，将“超过法定追溯期限”改为“超过法定追责期限”等。

三、规范性评查评分标准具体修订

（一）增加内容。一是增加卷面基本要素评查项，采用扣分制，共 20 分，任一文书存在缺少基本要素情形的，均扣除该要素对应的分数；二是增加不予行政处罚类文书评查项，采用得分制，满分为 100 分。

（二）删除内容。删除限产停产类文书评查项目、通用文书评查项目。

（三）调整内容。一是对各类型文书分值进行了调整，按日连续处罚类分值由 20 分调整至 120 分，查封扣押类分值由 45 分调整至 100 分，移送拘留类文书由 20 分调整至 100 分（另设 15 分加分项），移送涉嫌环境污染犯罪类文书由 15 分调整至 100 分（另设 15 分加分项）；二是将各类型文书评查项中的现场检查（勘察）笔录调

整至调查询问笔录之前，使之更符合执法实际、提高案卷评查阅卷效率；三是将现场检查（勘察）笔录、调查询问笔录、书证和监测/检测/鉴定报告等证据类文书的分数调高。

（四）优化内容。对各类型文书中的评查细则项目进行了优化，与《生态环境行政执法文书制作指南》（环办执法〔2024〕9号）中的文书制作要求和注意事项保持一致；对评查细则中的分值进行了优化，突出关键环节、重点内容、体现区分度，保证具体项目得分与该项目在文书或案卷中的重要性相当。

四、其他

本次修订增加了扣分项目，案卷分数公式相应修订为：案卷得分=合法性评查得分（50）+规范性评查得分（50×对应评查项目得分之和/参与评查项目标准分之和-基本要素扣分值之和），案卷评查存在任一项重大问题的，直接评为0分。

